

Licence 1

Travaux dirigés de Méthodologie juridique

SEANCE 2 – IDENTIFIER LES TEXTES DE DROIT APPLICABLES

Cours magistraux assurés par les Professeurs Debbasch, Michel et Mouron

Séance 2 : Identifier les textes de droit applicables

I. Bibliographie

Ph. JESTAZ, *Les sources du droit*, 3e éd., Paris, Dalloz, 2022, 220p., pp. 49 - 59 (introduction sur les lois).

J.-B. AUBY, "Loi et règlement", Cahier du Conseil constitutionnel, n°19, 2006 (<https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/loi-et-reglement>).

P. MALINVAUD, N. BALAT, *Introduction à l'étude du droit*, 23^e éd., LexisNexis, p. 57 et s.

P. DEUMIER, *Introduction générale au droit*, 6^e éd., LGDJ, 2021, pp. 61-74.

F. MELLERAY, "Codification, loi et règlement", Cahier du Conseil constitutionnel, n°19, 2006 (<https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/codification-loi-et-reglement>).

II. Objectifs de la séance

Comprendre l'articulation normative au sein du système juridique français / Savoir distinguer les normes en fonction de leur valeur juridique / Utiliser / Identifier la norme la plus précise à utiliser.

III. Notions fondamentales

- Sources du droit
- Hiérarchie des normes
- Ordre/système juridique
- État
- Souveraineté
- Indivisibilité
- Pouvoir constituant (originaire/dérivé)
- Constitution (matérielle/formelle ; rigide/souple)
- Personne (signification juridique)
- Distinction personne morale / personne physique
- Distinction personne morale de droit public / personne morale de droit privé

IV. Documents fournis

Sur les notions d'« État », de « Constitution » et d'« indivisibilité » (droit constitutionnel) :

Document 1. CARRÉ DE MALBERG (R.), *Contribution à la théorie générale de l'État. Spécialement d'après les données fournies par le droit constitutionnel français*, t. I, Paris, Sirey, 1920 (extraits).

Document 2. BODIN (J.), *Les six livres de la République*, Paris, Jacques du Puys, 1576 (extraits).

Document 3. HOBBS (T.), *Léviathan*, t. I, trad. R. Anthony, Paris, Giard, 1921, p. 204-239.

Document 4. MATHIEU (B.), « Qu'est-ce que la Constitution ? », in *La Constitution en 20 questions : question n°1*, Dossier thématique « 2008, cinquantième de la Constitution »

Document 5. DEBBASCH (R.), *Droit constitutionnel*, 14^e éd., LexisNexis, coll. « Objectif droit », 2023, p. 48-52.

Document 6. Constitution du 4 octobre 1958, articles 1^{er} et 53

Document 7. Conseil constitutionnel, 9 mai 1991, déc. n° 91-290 DC, *Loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse* (extraits).

Document 8. Conseil constitutionnel, 30 déc. 1975, déc. n° 75-59 DC, *Loi relative aux conséquences de l'autodétermination des îles des Comores* (extraits).

Document 9. Article L01112-1 du Code général des collectivités territoriales.

Sur la notion de personne (droit civil) :

Document 10. Cour de cassation, Assemblée plénière, 29 juin 2001, n° 99-85.973

Document 11. Article 515-14 du Code civil

V. Exercices

1- Définitions

Choisissez deux des notions fondamentales recensées ci-dessus et donnez-en, en une ou deux phrases, une définition à la fois personnelle et conforme à son sens juridique.

2- Questions

- Quels sont les éléments constitutifs d'un État ?
- Qu'est-ce qui fonde la puissance de l'État ? Pourquoi et comment l'État exerce-t-il cette puissance ?
- Expliquez le sens et la portée de la règle *Infans Conceptus*, avec un ou deux exemples.
- Expliquez le statut des animaux en droit civil. Que signifie l'expression « Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens » qui figure dans l'article 515-14 du Code civil ?

3- Consultations juridiques

Consultation n° 1 : À l'aide des documents 6, 7 et 8 vous réaliserez la consultation suivante.

Sur le fondement des articles LO1112-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), le conseil régional de la région Bretagne a adopté une délibération par laquelle elle a décidé de soumettre à référendum local la question suivante : « souhaitez-vous que la Bretagne accède au statut d'État indépendant ? ».

Un électeur breton, attaché tant à l'identité culturelle bretonne qu'aux valeurs de la République française, vient vous consulter. Il vous interroge sur la légalité d'une telle initiative et, le cas échéant, sur les conditions juridiques qui permettraient à la Bretagne d'accéder au statut d'État indépendant.

Consultation n° 2 :

Monsieur et Madame Martin sont mariés depuis cinq ans. Madame Martin est enceinte de huit mois lorsqu'elle est impliquée dans un grave accident de la route causé par un tiers, Monsieur Dupont. Après l'accident, Madame Martin est transportée d'urgence à l'hôpital, mais les médecins ne parviennent pas à sauver le bébé, décédé in utero. Monsieur Dupont vous consulte afin de savoir s'il peut-être condamné pour homicide involontaire sur un enfant à naître ?

Documents

Document 1. CARRÉ DE MALBERG (R.), Contribution à la théorie générale de l'État, t. I, Paris, Sirey, 1920 (extraits).

LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE L'ÉTAT

PRELIMINAIRES

1. – Toute étude du droit public en général et du droit constitutionnel en particulier engage et présuppose la notion de l'État. En effet, d'après la définition la plus répandue, il faut entendre par droit public le droit de l'État (*Staatsrecht*), c'est-à-dire le droit applicable à tous les rapports humains ou sociaux dans lesquels l'État entre directement en jeu. Quant au droit constitutionnel, c'est – ainsi que son nom l'indique – la partie du droit public qui comprend les règles ou institutions dont l'ensemble forme dans chaque milieu étatique la Constitution de l'État. On ne peut donc pas aborder l'étude du droit public ou de la Constitution de l'État sans être amené à se demander aussitôt quelle est l'idée qu'il convient de se faire de l'État lui-même. Préciser cette idée, tel est le but, l'objet propre, de la Théorie générale de l'État. Tous les problèmes qu'agite cette théorie, se ramènent essentiellement à la question suivante : Qu'est-ce-qu'un État (*in concreto*) ou mieux qu'est-ce-que l'État (*in abstracto*) ?

2. – Si l'on examine les faits, c'est-à-dire les diverses formations politiques auxquelles l'usage s'est établi de donner le nom d'État, on constate que les éléments constitutifs dont chaque État est formé, se ramènent essentiellement à trois :

Dans chaque État on trouve d'abord un certain nombre d'hommes. Ce nombre peut être plus ou moins considérable : il suffit que ces hommes soient parvenus en fait à former un corps politique autonome, c'est-à-dire distinct des groupes étatiques voisins... qui a constitué dès lors un peuple, une nation. La nation, c'est donc l'ensemble d'hommes et de populations concourant à former un État et qui sont la substance humaine de l'État. Et quant à ces hommes pris individuellement, ils portent le nom de nationaux ou encore de citoyens au sens romain du mot *civis* : expression qui désigne précisément le lien social qui, par-dessus tous leurs rapports particuliers et tous leurs groupements partiels, rattache tous les membres de la nation à un corps unique de société publique.

Le second élément constitutif des États, c'est le territoire. Déjà on vient de voir qu'un rapport de liaison nationale ne peut prendre de consistance qu'entre hommes qui se trouvent mis en contact par le fait même de leur cohabitation fixe sur un ou plusieurs territoires communs : le territoire est donc l'un des éléments qui permettent à la nation de réaliser son unité. Mais en outre une communauté nationale n'est apte à former un État qu'autant qu'elle possède une surface de sol sur laquelle elle puisse s'affirmer comme maîtresse d'elle-même et indépendante, c'est-à-dire sur laquelle elle puisse tout à la fois imposer sa propre puissance et repousser l'intervention de toute puissance étrangère. L'État a essentiellement besoin d'avoir un territoire à soi, parce que telle est la condition même de toute puissance étatique. Si par exemple l'État possède quelque puissance sur ceux des nationaux situés à l'étranger, c'est dans la mesure seulement où il lui est possible de leur appliquer sur son propre territoire la sanction des prescriptions qu'il prétend leur imposer durant leur séjour au dehors. En revanche, sur son territoire, la puissance de l'État s'étend sur tous les individus, étrangers comme nationaux...

Enfin et par-dessus tout, ce qui fait un État, c'est l'établissement au sein de la nation d'une puissance publique s'exerçant supérieurement sur tous les individus qui font partie du groupe national ou qui résident seulement sur le sol national. L'examen des États sous ce rapport révèle que cette puissance publique tire son existence précisément d'une certaine organisation du corps national : organisation par laquelle d'abord se trouve définitivement réalisée l'unité nationale, et dont aussi le but essentiel est de créer dans la nation une volonté capable de prendre pour le compte de celle-ci toutes les décisions que nécessite la gestion de ses intérêts généraux : enfin, organisation d'où résulte un pouvoir coercitif permettant à la volonté ainsi constituée de s'imposer aux individus avec une force irrésistible. Ainsi cette volonté directrice et dominatrice s'exerce dans un double but : d'une part elle fait les affaires d'une communauté ; d'autre part elle fait des actes d'autorité consistant soit à émettre des prescriptions impératives et obligatoires, soit à faire exécuter ces prescriptions.

En tenant compte de ces divers éléments fournis par l'observation des faits, on pourrait donc définir chacun des États *in concreto* comme une communauté d'hommes, fixée sur un territoire propre et possédant une organisation d'où résulte [...] une puissance supérieure d'action, de commandement et de coercition.

Document 2. BODIN (J.), *Les six livres de la République*, Paris, Jacques du Puys, 1576 (extraits).

Livre 1, chap. 8, p. 125-132.

La souveraineté est la puissance absolue et perpétuelle d'une République [...]. Il est ici besoin de former la définition de souveraineté, parce qu'il n'y a ni Jurisconsulte, ni philosophe politique, qui l'ait définie : j'assois que c'est le point primordial, et le plus nécessaire d'être entendu au traité de la République [...]. J'ai dit que cette puissance est perpétuelle : parce qu'il se peut faire qu'on donne puissance absolue à un, ou plusieurs à certains temps, lequel expiré, ils ne sont plus rien que sujets : et tant qu'ils sont en puissance, ils ne se peuvent appeler Princes souverains, vu qu'ils ne sont que dépositaires, et gardes de cette puissance, jusqu'à ce qu'il plaise au peuple ou au Prince de la révoquer : qui en demeure toujours saisi, car tout ainsi que ceux qui accommodent autrui de leurs biens, en demeurent toujours seigneurs, et possesseurs : ainsi est-il de ceux-là qui donnent puissance, et autorité de juger, ou commander [...].

Poursuivons maintenant l'autre partie de notre définition, et disons que signifient ces mots PUISSANCE ABSOLUE. Car le peuple, ou ses seigneurs d'une République, peuvent donner purement, et simplement la puissance souveraine, et perpétuelle à quelqu'un, pour disposer des biens, des personnes, et de tout l'État à son plaisir, et puis le laisser à qui il voudra, et tout ainsi que le propriétaire peut donner son bien purement et simplement, sans autre cause que de sa libéralité, qui est la vraie donation : et qui ne reçoit plus de conditions, étant une fois parfaite, et accomplie : attendu que les autres donations, qui portent charges, et condition, ne sont pas vraies donations : ainsi la souveraineté donnée à un Prince sous charges et conditions, n'est pas proprement souveraineté, ni puissance absolue.

Or il faut que ceux-là qui sont souverains, ne soient aucunement sujets aux commandements d'autrui, et qu'ils puissent donner loi aux sujets, et casser ou anéantir les lois inutiles, pour en faire d'autres : ce que ne peut faire celui qui est sujet aux lois, ou à ceux qui ont commandement sur lui. C'est pourquoi la loi dit que le Prince est absous de la puissance des lois : et ce mot de loi, emporte aussi en latin le commandement de celui qui a la souveraineté.

Livre 1, chap. 10, p. 197-199.

Première marque de la souveraineté – Et par ainsi nous concluons que la première marque du Prince souverain, c'est la puissance de donner loi à tous en général et à chacun en particulier ; mais ce n'est pas assez, car il faut ajouter, sans le consentement de plus grand, ni de pareil, ni de moindre que soi, il est vrai sujet [...] Sous cette puissance de donner et casser la loi est aussi comprise la déclaration et correction quand elle est si obscure que les Magistrats, sur les cas proposés, trouvent contrariété ou absurdité intolérable. Mais le Magistrat peut ployer la loi et son interprétation, soit en douceur ou en rigueur, pourvu qu'en la ployant il se garde bien de la casser, encore qu'elle semble fort dure ; et s'il fait autrement, la loi le condamne comme infâme.

Document 3. HOBBS (T.), *Léviathan*, t. I, trad. R. Anthony, Paris, Giard, 1921, p. 204-239.

Il est manifeste que, tant que les hommes vivent sans une puissance commune qui les maintienne tous en crainte, ils sont dans cette condition que l'on appelle la guerre, et qui est la guerre de chacun contre chacun. [...]

Une autre conséquence de cette guerre de chacun contre chacun est que rien ne peut être injuste. Les notions de droit et de tort, de la justice et de l'injustice n'ont point place dans cette condition. Là où il n'y a pas de puissance commune, il n'y a pas de loi ; là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'injustice.

La justice et la propriété commencent avec la constitution de l'État [...]. Avant donc que l'on puisse user des mots juste et injuste, il faut qu'il y ait une puissance coercitive, d'une part, pour contraindre également les hommes à l'exécution de leurs pactes par la terreur de quelque punition plus grande que le bénéfice qu'ils attendent du fait de les rompre, d'autre part, pour leur confirmer la propriété de ce qu'ils acquièrent par contrat mutuel en compensation du droit universel qu'ils abandonnent ; et une telle puissance, il n'y en a point avant l'établissement de l'État.

Document 4. MATHIEU (B.), « Qu'est-ce que la Constitution ? », in *La Constitution en 20 questions : question n°1*, Dossier thématique « 2008, cinquantième de la Constitution »

**LA CONSTITUTION, REGLE DE DROIT
SUPREME**

La Constitution est un acte de souveraineté. C'est au sein d'un État démocratique la règle qu'un peuple se donne à lui-même.

La Constitution est formellement une norme juridique supérieure à l'ensemble des autres normes juridiques produites et applicables dans l'ordre juridique national. Cette suprématie est en général assurée par des mécanismes de contrôle de constitutionnalité assurés soit par les juges ordinaires, soit par un juge spécialisé, en France le Conseil constitutionnel.

La Constitution est élaborée selon une procédure spéciale faisant intervenir directement le Peuple, ou adoptée par ses représentants, le plus souvent selon une procédure particulière (par exemple en France, sous la V^e République un vote par le Congrès, c'est à dire l'Assemblée nationale et le Sénat réunis, à la majorité des trois cinquièmes).

Sur le plan substantiel, une Constitution contient deux types de règles. D'une part des règles relatives au fonctionnement des institutions, d'autre part des règles relatives aux droits garantis aux individus. Cette conception de la Constitution est inscrite dans l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen selon lequel : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». S'agissant des aspects institutionnels, la Constitution détermine la nature de l'État (par exemple État unitaire ou fédéral), le régime politique (par exemple régime parlementaire ou présidentiel), la nature des pouvoirs (par exemple existence, ou non, d'un pouvoir juridictionnel), la désignation des gouvernants (par exemple élection du chef de l'État) et la définition de leurs compétences (par exemple répartition des compétences entre le législateur et le gouvernement). Par ailleurs, la Constitution exprime un certain nombre de valeurs (par exemple l'égalité ontologique entre les hommes), pose un certain nombre de principes (par exemple la souveraineté nationale) et décline un certain nombre de droits (par exemple la liberté d'expression).

Historiquement la notion de Constitution est liée à l'État. Mais le développement d'ordres juridiques non étatiques comme l'Union européenne a conduit à s'interroger sur la question de savoir si de tels ordres pouvaient être dotés d'une Constitution.

Document 5. DEBBASCH (R.), *Droit constitutionnel*, 14^e éd., LexisNexis, coll. « Objectif droit », 2023, p. 50-52.

Pluralisme et État de droit. La démocratie libérale pluraliste s'est affirmée comme le seul modèle de gouvernement du peuple par le peuple, le seul régime qui soit en mesure de garantir le respect du droit et des libertés. Elle s'oppose à toutes les formes de despotismes qui font prévaloir la volonté de quelques-uns sur la volonté populaire.

Dans son fameux ouvrage *De la démocratie en Amérique* (1840), Alexis de Tocqueville (1805-1859), estimait que la démocratie, c'est « l'égalité des conditions » et il en saluait l'avancée inexorable comme « un fait providentiel » susceptible d'apporter au peuple la liberté, le bien-être et la prospérité. Mais, se référant notamment aux excès des révolutionnaires français, il expliquait bien aussi qu'un régime démocratique préoccupé uniquement d'égalité devient liberticide, qu'il peut conduire à la servitude et à la barbarie. L'État démocratique doit donc trouver son équilibre. Des institutions démocratiquement élues, et contrôlées par une opposition reconnue, élaborent le droit auquel les pouvoirs publics acceptent de se soumettre et définissent les libertés des individus. Tocqueville pensait aussi qu'il ne faut pas laisser le pouvoir central occuper tout l'espace public, que le nécessaire passage de l'intérêt particulier à l'intérêt général doit être encouragé au plan communal ou local. Enfin, il préconisait le développement de la formule associative afin que l'égalité des conditions ne mène pas à une dérive individualiste.

Le concept d'État de droit (*Rechtsstaat*) est apparu en Allemagne au début du XIX^e siècle pour définir un corps de lois fondées sur l'égalité des droits et des devoirs des citoyens. Après le drame du nazisme, il a, logiquement, trouvé un ancrage constitutionnel dans la Constitution de 1949 qui reconnaît l'existence d'un droit supérieur à la loi et de principes constitutionnels intangibles. La plupart des Constitutions contemporaines se réfèrent également à l'État de droit et affirment le mettre en œuvre. Son développement a, effectivement, été favorisé par la convergence des systèmes démocratiques, le développement des juridictions constitutionnelles et la création, à l'échelle européenne, de systèmes communs de garanties des droits.

Sur le plan international, l'Organisation des Nations unies a, longtemps, été obligée de peser les formules qu'elle utilisait (comme le fait la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948) pour tenir compte de la diversité des conceptions de l'ensemble des États du monde. Depuis quelques années, elle n'hésite plus à aider les États à se doter de textes et d'institutions de nature à assurer la protection des droits de l'homme et la consolidation de la démocratie, même si, officiellement, elle n'entend pas faire prévaloir un modèle de démocratisation ou de démocratie.

Document 6. Constitution du 4 octobre 1958, article 1^{er} et article 53

Article 1^{er} :

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.

La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales.

Article 53 :

Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.

Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.

Document 7. Conseil Constitutionnel, 9 mai 1991, déc. n° 91-290 DC, *Loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse (extraits).*

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 12 avril 1991, par [soixante députés et soixante sénateurs] dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

(...)

1. Considérant que les saisines défèrent au Conseil constitutionnel la loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse ; que les auteurs [des saisines] critiques (...) la constitutionnalité de plusieurs articles de la loi ;

(...)

7. Considérant que les auteurs de la (...) saisine demandent au Conseil constitutionnel de déclarer non conformes à la Constitution les dispositions de l'article 1^{er} de la loi en ce qu'elles comportent la reconnaissance du « peuple corse » ;

(...)

10. Considérant que l'article 1^{er} de la loi est ainsi rédigé : « La République française garantit à la communauté historique et culturelle vivante que constitue le peuple corse, composante du peuple français, les droits à la préservation de son identité culturelle et à la défense de ses intérêts économiques et sociaux spécifiques. Ces droits liés à l'insularité s'exercent dans le respect de l'unité nationale, dans le cadre de la Constitution, des lois de la République et du présent statut » ;

11. Considérant que cet article est critiqué en ce qu'il consacre juridiquement l'existence au sein du peuple français d'une composante « le peuple corse » ; qu'il est soutenu par les auteurs de la première saisine que cette reconnaissance n'est conforme ni au préambule de la Constitution de 1958 qui postule

l'unicité du « peuple français », ni à son article 2 qui consacre l'indivisibilité de la République, ni à son article 3 qui désigne le peuple comme seul détenteur de la souveraineté nationale (...);

12. Considérant qu'aux termes du premier alinéa du préambule de la Constitution de 1958 « le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 » ; que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à laquelle il est ainsi fait référence émanait des représentants « du peuple français » ; que le préambule de la Constitution de 1946, réaffirmé par le préambule de la Constitution de 1958, énonce que « le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés » (...); que la référence faite au « peuple français » figure d'ailleurs depuis deux siècles dans de nombreux textes constitutionnels ; qu'ainsi le concept juridique de « peuple français » a valeur constitutionnelle ;

13. Considérant que la France est, ainsi que le proclame l'article 2 de la Constitution de 1958, une République indivisible, laïque, démocratique et sociale qui assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens quelle que soit leur origine ; que dès lors la mention faite par le législateur du « peuple corse, composante du peuple français » est contraire à la Constitution, laquelle ne connaît que le peuple français, composé de tous les citoyens français sans distinction d'origine, de race ou de religion ;

14. Considérant en conséquence que l'article 1^{er} de la loi n'est pas conforme à la Constitution ;

(...)

Décide :

Article premier :

Ne sont pas conformes à la Constitution les dispositions suivantes de la loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse :
l'article 1^{er} (...).

Document 8. Conseil constitutionnel, 30 déc. 1975, déc. n° 75-59 DC, *Loi relative aux conséquences de l'autodétermination des îles des Comores (extraits).*

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 17 décembre 1975, par [soixante députés] dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi relative aux conséquences de l'autodétermination des îles des Comores, telle que cette loi a été adoptée par le Parlement ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

(...)

1. Considérant que l'article 53, dernier alinéa, de la Constitution, dispose : « Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées » ;

2. Considérant que les dispositions de cet article doivent être interprétées comme étant applicables, non seulement dans l'hypothèse où la France céderait à un État étranger ou bien acquerrait de celui-ci un territoire, mais aussi dans l'hypothèse où un territoire cesserait d'appartenir à la République pour constituer un État indépendant ou y être rattaché ;

(...)

4. Considérant, en conséquence, que cette île ne saurait sortir de la République française sans le consentement de sa propre population ; que, dès lors, les articles premier et 2 de la loi déferée au Conseil constitutionnel font une exacte application de l'article 53, dernier alinéa, de la Constitution ;

(...)

6. Considérant que l'île de Mayotte fait partie de la République française ; que cette constatation ne peut être faite que dans le cadre de la Constitution, nonobstant toute intervention d'une instance internationale, et que les dispositions de la loi déferée au Conseil constitutionnel qui concernent cette île ne mettent en cause aucune règle du droit public international ;

7. Considérant que le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, déclare que la République française n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple ;

8. Considérant qu'aucune des dispositions de la loi déferée au Conseil constitutionnel ne tend à l'emploi des forces de la République contre la liberté de quelque peuple que ce soit ; que, bien au contraire, son article 8 dispose « les îles de la Grande Comore, d'Anjouan et de Mohéli », dont les populations se sont prononcées, à la majorité des suffrages exprimés, pour l'indépendance, « cessent, à compter de la promulgation de la présente loi, de faire partie de la République française » ;

(...)

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la loi relative aux conséquences de l'autodétermination des îles des Comores ne contredit aucune disposition du Préambule de la Constitution, aucun des textes auquel ce Préambule fait référence, ni aucun article de la Constitution ;

Décide :

Article premier : Les dispositions de la loi relative aux conséquences de l'autodétermination des îles des Comores déferée au Conseil constitutionnel ne sont pas contraires à la Constitution.

Article 2 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République.

Document 9. Article L01112-1 du Code général des collectivités territoriales.

L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité.

Document 10. Cour de cassation, Assemblée plénière, 29 juin 2001, n° 99-85.973

Sur les deux moyens réunis du procureur général près la cour d'appel de Metz et de Mme X... :

Attendu que le 29 juillet 1995 un véhicule conduit par M. Z... a heurté celui conduit par Mme X..., enceinte de six mois, qui a été blessée et a perdu des suites du choc le fœtus qu'elle portait ; que l'arrêt attaqué (Metz, 3 septembre 1998) a notamment condamné M. Z... du chef de blessures involontaires sur la personne de Mme X..., avec circonstance aggravante de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, mais l'a relaxé du chef d'atteinte involontaire à la vie de l'enfant à naître ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, l'article 221-6 du Code pénal réprimant le fait de causer la mort d'autrui n'exclut pas de son champ d'application l'enfant à naître et viable, qu'en limitant la portée de ce texte à l'enfant dont le cœur battait à la naissance et qui a respiré, la cour d'appel a ajouté une condition non prévue par la loi, et alors que, d'autre part, le fait de provoquer involontairement la mort d'un enfant à naître constitue le délit d'homicide involontaire dès lors que celui-ci était viable au moment des faits quand bien même il n'aurait pas respiré lorsqu'il a été séparé de la mère, de sorte qu'auraient été violés les articles 111-3, 111-4 et 221-6 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s'oppose à ce que l'incrimination prévue par l'article 221-6 du Code pénal, réprimant l'homicide involontaire d'autrui, soit étendue au cas de l'enfant à naître dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l'embryon ou le fœtus ;

D'où il suit que l'arrêt attaqué a fait une exacte application des textes visés par le moyen ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

Document 11. article 515-14 du Code civil

Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens.